CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

En Madrid, a 15 de enero de 2025.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU), modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y demas normativa de aplicacion, las partes que a continuacion se identifican formalizan el presente contrato de arrendamiento.

PARTES INTERVINIENTES

ARRENDADOR: D. Carlos Fernandez Lopez, mayor de edad, con DNI 12345678A, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Mayor, 10, 1. Izquierda, 28013 Madrid. Actua en nombre propio como propietario del inmueble objeto del presente contrato, segun consta en el Registro de la Propiedad de Madrid, tomo 1234, libro 56, folio 78, finca 9012.

ARRENDATARIO: D. Miguel Santos Ruiz, mayor de edad, con DNI 98765432B, con domicilio actual en Calle Cervantes, 25, 3. Derecha, 28014 Madrid. Telefono de contacto: 612 345 678.

OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA 1. - OBJETO

El arrendador cede en arrendamiento al arrendatario el uso y disfrute de la vivienda sita en Calle Luna, 7, 2. Izquierda, 28004 Madrid, con referencia catastral 9872023VK4897S0001WX. La vivienda cuenta con una superficie util de 75 metros cuadrados, distribuidos en salon-comedor, cocina equipada, dos dormitorios y un bano completo. Se incluye en el arrendamiento la plaza de garaje numero 12 ubicada en el sotano del mismo inmueble, y el trastero numero 5. La vivienda se destina exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, quedando expresamente prohibido su uso para actividad comercial, profesional o industrial.

CLAUSULA 2. - DURACION

La duracion del presente contrato sera de CINCO (5) ANOS, contados a partir del dia 1 de febrero de 2025, fecha de entrega de llaves, finalizando por tanto el 31 de enero de 2030. De conformidad con el articulo 9 de la LAU, si llegada la fecha de vencimiento el arrendatario no hubiere notificado con treinta (30) dias de antelacion su voluntad de no renovar, el contrato se prorrogara obligatoriamente por plazos anuales hasta un maximo de tres (3) anos adicionales, salvo que el arrendador notifique con cuatro (4) meses de antelacion su voluntad de no renovar. La notificacion debera realizarse por escrito mediante burofax u otro medio fehaciente.

CLAUSULA 3. - RENTA

La renta mensual pactada es de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (850,00 EUR), pagadera en los cinco (5) primeros dias de cada mes mediante transferencia bancaria a la cuenta IBAN ES12

3456 7890 1234 5678 9012 titularidad del arrendador. El arrendador estara obligado a entregar al arrendatario recibo de pago o justificante de la transferencia efectuada. La renta solo podra ser actualizada una vez transcurrido cada ano de vigencia del contrato. La actualizacion se realizara aplicando la variacion porcentual del Indice de Garantia de Competitividad (IGC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica, con el limite maximo del 3% anual mientras el INE no publique un indice especifico de referencia para la actualizacion de los alquileres de vivienda, conforme a lo establecido por la Ley 12/2023. Dicho indice de referencia sera de aplicacion obligatoria desde su publicacion oficial.

CLAUSULA 4. - FIANZA

A la firma del presente contrato, el arrendatario entrega al arrendador la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (850,00 EUR), equivalente a UNA (1) mensualidad de renta, en concepto de fianza legal obligatoria, conforme al articulo 36 de la LAU. El arrendador queda obligado a depositar dicha fianza en el organismo competente de la Comunidad de Madrid en el plazo de treinta (30) dias desde la firma del contrato, conforme a lo establecido en la normativa autonomica aplicable. Adicionalmente, las partes acuerdan una garantia adicional de UNA (1) mensualidad de renta, esto es, OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (850,00 EUR), de conformidad con el articulo 36.5 de la LAU, que sera devuelta al arrendatario al finalizar el contrato, previo examen del estado de la vivienda, en el plazo maximo de UN (1) MES desde la entrega de llaves.

CLAUSULA 5. - GASTOS Y SUMINISTROS

Los gastos de comunidad, IBI, tasa de basuras y demas tributos que graven el inmueble seran de cuenta del arrendador, salvo que se pacte lo contrario de forma individualizada y por escrito. Los suministros de agua, luz, gas y telefonia seran de cuenta exclusiva del arrendatario, quien debera contratar los suministros a su nombre en el plazo de QUINCE (15) dias desde la entrega de llaves, comunicando los numeros de contrato al arrendador. El arrendatario asumira asimismo el coste del servicio de Internet si decides contratar dicho servicio.

CLAUSULA 6. - CONSERVACION Y OBRAS

El arrendador esta obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro sea imputable al arrendatario, conforme al articulo 21 de la LAU. El arrendatario no podra realizar obras que modifiquen la configuracion de la vivienda o de sus accesorios sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador. Las obras de conservacion de escasa entidad (pequenas reparaciones exigidas por el desgaste ordinario de uso) seran de cargo del arrendatario, con un limite de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 EUR) por reparacion. Las obras consentidas quedaran en beneficio del inmueble sin derecho a indemnizacion, salvo pacto en contrario.

CLAUSULA 7. - DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO

En caso de venta de la vivienda arrendada, el arrendatario tendra derecho de adquisicion preferente sobre la misma, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 25 de la LAU. El arrendador debera notificar

fehacientemente al arrendatario su intencion de vender la vivienda con indicacion del precio y demas condiciones esenciales de la transmision. El arrendatario podra ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de TREINTA (30) dias naturales a contar desde la notificacion. Transcurrido dicho plazo sin ejercitar el derecho, el arrendador podra vender la vivienda a terceros en las condiciones notificadas.

CLAUSULA 8. - USO DE LA VIVIENDA Y SUBARRIENDO

El arrendatario se compromete a hacer uso de la vivienda de acuerdo con su destino habitacional, con la diligencia de un buen padre de familia, cuidando la vivienda y sus instalaciones. Queda prohibido el subarriendo total o parcial de la vivienda sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador, conforme al articulo 8 de la LAU. El incumplimiento de esta prohibicion facultara al arrendador a resolver el contrato. Se permite la convivencia en la vivienda de familiares y personas con las que el arrendatario mantenga convivencia estable, sin que ello suponga cesion o subarriendo.

CLAUSULA 9. - CAUSAS DE RESOLUCION

Ademas de las causas legales, el contrato podra resolverse a instancia del arrendador por: (a) falta de pago de la renta o de las cantidades cuyo pago hubiere asumido el arrendatario; (b) falta de pago del importe de la fianza o su actualizacion; (c) subarriendo o cesion sin consentimiento del arrendador; (d) realizacion de obras sin autorizacion; (e) actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilicitas en la vivienda. A instancia del arrendatario, el contrato podra resolverse por: (a) incumplimiento por el arrendador de la obligacion de realizacion de reparaciones; (b) perturbacion de hecho o de derecho en la utilizacion de la vivienda.

CLAUSULA 10. - CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

El arrendador declara haber entregado al arrendatario copia del certificado de eficiencia energetica de la vivienda con calificacion D, en cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energetica de los edificios. El arrendatario declara haber recibido dicho certificado con caracter previo a la firma del presente contrato.

CLAUSULA 11. - PROTECCION DE DATOS

Los datos personales de las partes seran tratados con la unica finalidad de gestionar la relacion arrendaticia derivada del presente contrato, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (RGPD) y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD). Los datos no seran cedidos a terceros salvo obligacion legal.

CLAUSULA 12. - FUERO Y LEGISLACION APLICABLE

Las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid para resolver cuantas cuestiones y controversias pudieran surgir en la interpretacion y ejecucion del presente contrato. El presente contrato se rige por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y demas normativa concordante del ordenamiento juridico

espanol.

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

_____	_____
EL ARRENDADOR	EL ARRENDATARIO
D. Carlos Fernandez Lopez	
DNI: 12345678A	
D. Miguel Santos Ruiz	
DNI: 98765432B	